

Personas y Actos: Los Pilares del Derecho Civil Argentino

SUJETOS DE DERECHO: ¿QUIÉN ACTÚA ANTE LA LEY?

PERSONA HUMANA (Existencia Visible)



PERSONA JURÍDICA (Existencia Ideal)



Clasificación de las Personas Jurídicas

Derecho Público

Comunidades,
Ciudades, Poblados,
Comunidades

Derecho Privado

Derechos
Reales,
Internacionales

Derecho Internacional

Enzuelos,
Consejos,
etc.

Entes abstractos creados por la ley;
actúan independientes a sus miembros

CAPACIDAD JURÍDICA



Goce de derechos
desde la concepción



Ejercerlos por sí mismo
(generalmente a los 18 años)

DINÁMICA JURÍDICA: HECHOS VS. ACTOS

HECHO JURÍDICO

Natural



Acontecimiento que produce efectos legales SIN necesidad de voluntad dirigida a ello

Humano Involuntario



ACTO JURÍDICO



Acto voluntario lícito con un fin legal inmediato

LA DIFERENCIA CRUCIAL:

LA INTENCIONALIDAD

El Acto **SIEMPRE** busca la consecuencia jurídica; el Hecho **NO SIEMPRE**



Nacimiento (Hecho)
Efectos legales automáticos

Donación (Acto)
Requiere voluntad explícita



LOS ELEMENTOS DE LA VOLUNTAD

DISCERNIMIENTO

La capacidad de comprender el acto. Aptitud intelectual para juzgar naturaleza y consecuencias. Menores/alterados pueden carecer

INTENCIÓN

El deseo de realizar el acto específico. Determinación hacia un fin. Afectada por error o dolo

LIBERTAD

Actuar sin coacción externa. Facultad de elegir según propio arbitrio. Violencia física/moral anulada

Fundamentos de la Responsabilidad

Objetivo vs. Subjetivo: El sistema distingue entre la responsabilidad basada en la culpa (subjetiva, como dolo o culpa) y la que prescinde de ella (objetiva).

El Dolo: Querer el Daño

Ocurre cuando el agente busca producir el daño de manera intencional o actúa con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.



La Culpa: Omisión de Diligencia

Se da cuando no se actúa con el cuidado esperado según las circunstancias de personas, tiempo y lugar; no hay intención de dañar.

Negligencia: "Hacer de menos"

Es el descuido o omisión de una precaución necesaria, como un médico que receta sin revisar primero la historia clínica.

Imprudencia: "Hacer de más"

Implica una acción temeraria o precipitada, como conducir a alta velocidad bajo una lluvia intensa o adelantar en curvas.

Impericia: Falta de Conocimiento

Es la culpa profesional o técnica; ocurre cuando un experto falla por no poseer la destreza o formación que su oficio esiga.

Impacto de la distinción

Impacto en Materia Civil

El dolo agrava la situación del responsable, ampliando las consecuencias reparables y prohibiendo cláusulas que limiten su responsabilidad.

Impacto en Materia Penal

La diferencia es drástica: un mismo resultado (como una muerte) conlleva penas muy distintas si se califica como homicidio doloso o culposo.